

Deinstitutsionaliseerimine ja normaalsusprintsip karistuse täideviimise praktikas



Krister Tüllinen

kriminaalpoliitika osakonna nõunik, justiitsministeerium

Eestis tuleb leida rohkem võimalusi kasutada karistuse täideviimisel vangistuse kogukondlikke alternatiive, vanglates aga liikuda minimaalse sekkumise rakendamise suunas, mis motiveerib kinnipeetavaid võtma oma elu eest suuremat vastutust.

Sarnaselt asutuspõhise ja kogukondliku hoolekandega saab karistuse täideviimisel eristada institutsionaalset ja kogukondlikku karistust, millest esimeseks peetakse vanglat ja teiseks kriminaalhooldust. 2016. aasta keskepaigas kannab süüdimõistetuna vangistust või viibib vahistatuna vanglas ligikaudu 2900 inimest. Kriminaalhooldusel on samal ajal 4300 süüdlast. Kui võrrelda neid arve kümne aasta taguse ajaga, siis näeme suurt muutust: vangide arv on vähenenud 34% ja kriminaalhooldusaluste arv 45% (vt joonist 1, lk 4).

Suurt rõõmu nende numbrite üle siiski tunda ei saa, sest suurem osa muutusest on tingitud kriminoloogia põhitõest: kurjategijate arvu ühiskonnas mõjutab eelkõige noorte, kriminaalvastutuse ikka jõudvate meeste suhtarv elanikkonnas ja noorte, eelkõige meeste väljaränne. Seega on Eesti demograafiliste trendide juures kuritegevuse ja kurjategijate arvu vähenemine üsnagi ootuspärane.

Tähelepanu tasub pöörata ka tõsiasi, et kui kriminaalhooldusaluste arv pidevalt kahaneb, siis vangide arvu vähenemine on

viimaste aastatega aeglustunud. Andmed näitavad, et vangide arv on vähenenud eelkõige vägivallakuritegude toimepanijate arvel, mis on omakorda seotud tapmist arvu olulise vähenemisega viimasel 20 aastal. Samas on kasvanud uimastitega seotud kuritegusid toime pannud isikute arv ja osakaal vanglas. See küsimus on ühelt poolt seotud Eesti narko-kriminaalpoliitika valikutega, kuid teisalt ka sellega, et paljudel juhtudel ei võimalda seadus narkokurjategijale mõista reaalsele vangistusele alternatiivseid karistusi.

Eesti kriminaalpoliitika pole seadnud selget eesmärki vähendada vangide arvu, küll aga on kehtivates kriminaalpoliitika arengusuundades eesmärk kasutada vangistust just kõige ohtlikumate ja retsidiiivsemate kurjategijate puhul. Vangide suhtarv Eestis on endiselt ligi kaks korda kõrgem kui Euroopa Liidu maades keskmiselt. See viitab, et vangide arvu vähendamiseks on Eestis veel küllalt ruumi, kuid muutus peab toimuma loomulikult viisil ja olema seotud nii demograafiliste tegurite kui ka üldise kuritegevuse tasemega.

Institutsionaalsed ja kogukondlikud karistused

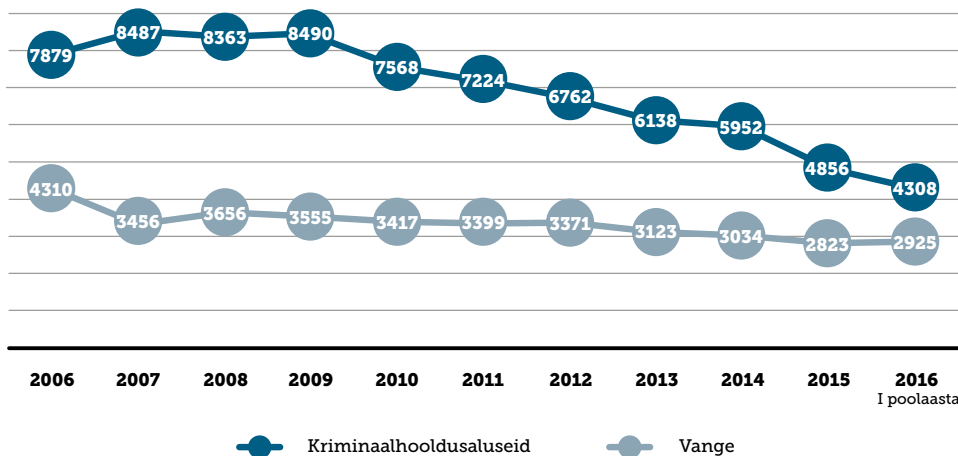
Karistuspoliitika hindamisel on oluline indikaator vangide ja kriminaalhooldusaluste arvu omavaheline suhe ehk siis, kui palju kasutab riik institutsionaalseid ja kogukondlike karistusi.

2016. aasta keskel oli Eestis 100 vangi kohta 147 kriminaalhooldusalust (suhe 1:1,5), samas viie aasta eest oli erinevus märgatavalt kõrgem (1:2,4). Võrdluseks: Euroopa Liidu liikmesriikides jääb vangide ja kriminaalhooldusaluste suhe enamasti vahemikku 1:2–1:3. Võib arvata, et Eesti karistuspraktikas kasvanud institutsionaalse karistuse osatähtsus on hoopis negatiivsem kui see, et kinnipeetavate arv ei ole oluliselt vähenenud.

Eriti paradoksaalne tundub karistuspoliitika muutumine vangistusekesksemaks, arvestades seda, et just kogukondlike karistuste alternatiive on viimase kümne aasta jooksul jõudsalt laiendatud. 2007. aastal alustati elektroonilise järelevalvega ja muudeti tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamise protsessi. 2009. aastal võeti kasutusele karistusjärgne

käitumiskontroll ja 2011. aastast on võimalik kuni kaheaastase vangistusega isikutel asendada karistus uimastisõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksraviga. Samuti on viimastel aastatel muudetud seaduseid viisil, mis annavad rohkem võimalusi kasutada vangistuse alternatiive olukorras, kus isik paneb katseajal toime uue kuriteo.

Kas see tähendab, et kogukondlikele karistustele antud usalduskrediit on otsa saamas? Ilmselt pole seni suudetud rakendada kõiki võimalusi, mida on vaja heaks kogukondliku karistuse elluviimiseks. Järelevalves on meil kasutamata alkoholi tarvitamist kontrollivad ja GPS põhimõttel toimivad elektroonilised seadmed, mis pakuksid turvalist alternatiivi nii vahistamise kui ka vangistuse korral. Samuti ei ole kogukondlike karistuse kandjatele kõikjal kättesaadavad ravi- ja rehabilitatsiooniteenused, eelkõige peamiste kriminogeensete riskitegurite, nagu alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise, puudulike sotsiaalsete oskuste ning normist häälbivate väärtuste ja hoiakute puhul.



Allikas: justiitsministeerium

Joonis 1. Karistusliku järelevalve all olevate süüaluste arv.

Kas vange on vähe või palju?

Eestis on iga 100 000 elaniku kohta 225 vangi, see on sama suurusjärg, mis Lätis, Moldovas ja Aserbaidžaanis. Enamikus Ida-Euroopa riikides, mis kuuluvad Euroopa Liitu, on vangide arv alla 200 vangi 100 000 elaniku kohta (Poolas 188, Ungaris 183, Bulgaarias 125). Vana Euroopa riikidest on kõige enam vange Suurbritannias: 146. Vangide suhtarv Euroopas on keskmiselt 133 ehk ligi kaks korda väiksem kui Eestis (International Centre for Prison Studies, i. a.).

Selle näitajaga ei astu me ühte jalga isegi mitte Ida-Euroopa, vaid NSVL koosseisu kuulunud riikidega. Seega tuleb avalikkuses tihti peale kõlavat väidet, et Eesti karistuspoliitika on muutunud leebeks ja karistused on väga kerged, hinnata arvestades taustsüsteemi. Kui võrdleme ennast endiste NSVL riikidega, siis võib selles väites olla tõtt, kuid kui kõrvutame end ELi riikidega, on meil vange siiski endiselt väga palju.

Kui lähtuda vangistuse ja kriminaalhoolduse eesmärkidest ja vahenditest, siis on vangistus ühiskonna jaoks kindlasti kõige turvalisem karistamise viis. Vangistusel on kaks eesmärki: kuriteo toime pannud inimese vabadusest isoleerimine ehk õiguskorra kaitse ja tema õigskuulekale käitumisele juhtimine. Ühiskonnast eraldamise eesmärki suudetakse tagada peaaegu täielikult, põgenemised Eesti vanglastest on võrreldes teiste riikidega väga haruldased. Seega valides karistuseks vangistuse, ollakse vähemalt mingis osas edukad – mõistetud vabadusekaotus viiakse igal juhul ellu.

Karistuse täideviimise praktikas oleme seega liikumas vastuoolu Euroopas levinud põhimõtetega ehk kasutame üha enam asutusepõhiseid meetmeid. Lisaks oleme institutsionaalse karistuse täideviimise poliitikas valinud lahenduse, kus meil on võimalikult vähe vanglaid: alates 2016. juunist, kui suleti vangla Harkus, on Eestis kolm vanglat. See

aga tähendab, et meie vanglad on ligikaudu 1000kohalised, mis jällegi on Euroopa kontekstis küllaltki haruldane ning omakorda vastuolus suundumustega väiksemate ning kogukonnale lähemate asutuste poole.

Mis see meile maksma läheb ja kas ühiskond saab head teenust?

Ühe vangi ülalpidamiskulu on keskmiselt 1313 eurot kuus ehk 15 756 eurot aastas (Justiitsministeerium, i. a.). Kui hinnata seda summat riigi maksutulu kontekstis, siis ühe vangi ülalpidamiseks kulub 2,5 keskmist sissetulekut saava töötaja tööjõumaksudega seonduvat maksutulu. Vangistuse teeb kulu-kaks just institutsionaalne karistuse kandmise viis: vangla on 24 tundi ööpäevas aktiivselt tegutsev asutus, millega kaasneb suur personalivajadus. Samuti on võrreldes eelmise kümnendiga kasvanud kinnistute ülalpidamisega seotud kulud, mis omakorda on seotud uute vanglate rajamisega. Kogukondliku karistuse ehk kriminaalhoolduse täideviimise kulud olid samal ajal 52,5 eurot kuus ühe kriminaalhooldusala kohta ehk seda teenust saab ühiskond 25 korda odavamalt. See ongi põhjus, miks justiitsüsteem peab otsima kogukondlikke alternatiive, kuidas institutsionaalse karistuse osakaalu vähendada.

Arvestades, kui palju karistuse täideviimine ressursi nõuab, tuleks teenuse tellijal ehk ühiskonnal suhtuda vangistuse ja selle täideviimise nõudlikult. Kuidas siis hinnata, kas ühiskond saab vangistusega praegu head teenust? Selleks tuleb uuesti pöörduda vangistuse eesmärkide poole ja rääkida õigskuulekale teele juhtimisest, mis väljendab ootust, et pärast vangistust väheneb vabanenud inimese puhul uute kuritegude toimepanemise tõenäosus. Kui vanglas kinni pidamise kriteeriumit on lihtne hinnata ning seda toetab vangla füüsiline keskkond ehk

betoon ja elektroonika, siis õiguskaualekale käitumisele juhtimiseks ja selle tulemuste hindamiseks tuleb vanglaametnikel iga päev vaeva näha.

Ligi 1/3 vange paneb ühe aasta jooksul pärast vabanemist toime uue kuriteo. Retsidiivsust pikema aja jooksul vaadates on numbrid veelgi halvemad. Keeruline on hinnata, kas see number on väike või suur ja kas see näitaja on selline vangistuse kandmise tõttu või sellest olenemata.

Seega tuleb vangistuse kui teenuse hindamisel kasutada alternatiive. Näiteks on võimalik hinnata protsessi ehk seda, kuidas kasutatakse ära aega, mil inimene on vangis ja tema elukorraldus on stabiilne, ta on riigi jaoks kättesaadav ja on loodud võimalus olla temaga kontaktis.

Üheks selliseks indikaatoriks, millega tänapäeva Euroopas vangistuse teenuse kvaliteeti hinnata, on normaalsusprintsipi rakendamine.

Normaalsusprintsip vanglas

Normaalsusprintsip on karistuse täideviimise sisustamisel Euroopas ja Eestis üsna uus mõiste. Sünonüümina on senini karistuse täideviimise iseloomustamisel kasutatud mõistet „minimaalne sekkumine”.

Minimaalne sekkumine tuleneb põhimõttest, et vabaduse kaotus ongi karistuse peamine element ja see tähendab, et kõik muu kinnipidamisega kaasnev peab olema võimalikult vähe õigusi riivav ja tegevusi piirav (Lindstrom ja Leijonram 2008). Ka Euroopa vanglareeglistiku artikkel 3 sätestab, et vabaduseta isikutele kehtestatud piirangud peavad olema võimalikult minimaalsed ja proportsionaalsed, arvestades õiguskorda, millele nad on allutatud. Euroopa vanglareeglistiku artikkel 5 rõhutab, et elutingimused vanglas peaksid olema võimalikult lähedased ühiskonna positiivse elumudeliga.

Normaalsusprintsipi juurutamise kindel eeldus on, et olukorda vanglas juhib selgelt vangla administratsioon ehk siis vanglas ei sallita vägivalda kinnipeetavate ega ka vangide ja vanglateenistujate vahel; kinnipeetavad võivad küll vähesel määral praktiseerida vangla subkultuuri, kuid see ei tohiks vanglateskkonda üldiselt mõjutada. Eesti vanglasüsteemis on tänu uutele vanglatele tekkinud head eeldused selleks, et liikuda normaalsusprintsipi rakendamise poole.

Miks on oluline vanglas normaalsusprintsipi järgida?

Vangistuse peamise tulemusena hinnatakse, kuidas on toimunud kinnipeetava õiguskaualekale teele juhtimine. Vanglalt ei eeldata ja ei panda kohustust see eesmärk saavutada, vaid luua tingimused ja võimalused selleks. Kinnipeetava vastutus on neid võimalusi kasutada ja hiljem realiseerida õiguskaualeka ühiskonnaliikmena. Samas ei piirdu taasühiskonnastamist toetavate tingimuste loomine ainult füüsilise keskkonnaga, sama oluline on kinnipeetavate motiveerimine, et nad aitaksid eesmärgi saavutamisele kaasa. Selle eelduseks on aga võimalikult usalduslik õhkkond personali ja kinnipeetavate vahel. Kui ka suhete avatud vanglas pole võimalik võrrelda institutsioonidega väljaspool vanglat, siis kinniste asutuste võrdlevad uuringud näitavad, et personalil ning sisereeglitel on oluline osa keskkonna kujundamisel. Positiivsete muudatuste saavutamise kontekstis on suur vahe, kas vanglateskkond on avatud ja toetav või tuleb selles pigem tegeleda igapäevase ellujäämise ja põhivajaduste rahuldamisega.

Seega, kui loome tavaühiskonnast oluliselt erineva vangistuse keskkonna või harjutame kinnipeetavad tavaühiskonnast teistsuguse elukorraldusega, mida vangistuse kandmine tingimata ei eelda, siis tekib paradoksaalne

olukord, et vanglas luuakse keskkond, mis vangistuse peamisele eesmärgile vastu töötab ehk vangistus suurendab kinnipeetava toimetulematust.

Administratiivse lihtsuse ja majandusliku tõhususe mõttes on kõige parem lahendus see, kus kinnipeetavate elu vanglas on korraldatud võimalikult ühelaadselt. Samas võib tekkida olukord, kus kinnipeetavatel võetakse liialt ära võimalus ja vastutus ise oma elu korraldada. See loob võimaluse, et vanglast kujuneb kuritegeliku käitumise muutmiseks mõeldud institutsioonist omalaadne hoolekandeesutus, kus õigused on piiratud ning ka hoolitsemine ja vastutuse tase sarnaneb institutsionaalse erihoolekandega.

Normaalsusprintsibi eesmärk pole kinnipeetavatele mugavama elukeskkonna loomine (kuigi ka see võib teatud režiimi puhul juhtuda), vaid luua tingimused, mis motiveeriksid võtma oma elukorralduse üle enamat vastutust ja et vanglal oleks enam võimalusi mõjutada vangistuse eesmärgi saavutamist positiivse mõjutamise kaudu. Lisaks annab see ühiskonnale signaali, et normaalsete elutingimustega kaasneb suurem vastutus enda elukäigu kujundamisel ja selle vastutuse määr vanglates on ka selgesti mõõdetav (näiteks reaalselt iga päev tööhõives osalevate kinnipeetavate arv). Seega võib normaalsusprintsibi, kui seda lahti

seletada eesmärgist lähtudes, ümber sõnastada ka personaalset vastutust toetavaks vangistuse režiimiks.

Kokkuvõte

Ühiskond, mis oma liikmeid liialt palju institutsioonides hoiab, on mõttelaisk ja vaene. Justiitsüsteemis on institutsionaalne karistamine vangistusega paratamatu ja vajalik. Küsimus on aga selles, milline on kogukondlike ja institutsionaalsete karistuste mõistlik proportsioon. Kuna vangistus on vana ja järeleproovitud karistamise vahend, siis vajab kriminaalhooldus kogukondliku karistusalternatiivina senisest enam tähelepanu, et muutuda usaldusväärsemaks. Lisaks artiklis toodud tingimustele on oluline, et kogukondliku karistuse eest vastutava kriminaalhooldusametniku ameti kuvand senisega võrreldes paraneks. Selle eelduseks on aga parem ettevalmistus ja tööle vastav tasu.

Uue Tallinna vangla valmimiseks 2018. aastal on kogu Eesti vanglasüsteem füüsiliselt kolinud uude keskkonda, mis loob paremad tingimused personaalset vastutust toetava vangistuse täideviimiseks. Seetõttu tuleb kõigil – vangidel, vangla teenistujatel ja ühiskonnal – olla nõudlikum selles osas, kuidas on vangistus peaeesmärgist lähtudes korraldatud. S

Viidatud allikad

- International Centre for Prison Studies** (i. a.). Highest to Lowest – Prison Population Rate. www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=14&=Apply (22.06.2016).
- Justiitsministeerium** (i. a.). Vangistuse kulud. www.vangla.ee/et/uudised-ja-arvud/vangistuse-kulud. (15.09.2016).
- Lindstrom, P., Leijonram, E.** (2008). The Swedish prison system. Ministry of Justice. www.internationalpenalpenitentiaryfoundation.org/Site/documents/Stavern/29_Stavern_Report%20Sweden.pdf (09.11.2014).